



PUTUSAN

Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN. Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : A. Hasanudin Bin Mat Bahri (alm) |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/16 Juli 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Tambak Mayor Selatan II/18, RT.006, RW.007,
Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota
Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa A. Hasanudin Bin Mat Bahri (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2026 sampai dengan tanggal 1 Maret 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2026 sampai dengan tanggal 10 April 2026
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 10 Mei 2026
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2026 sampai dengan tanggal 9 Juni 2026;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2026 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2026 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2026 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2026
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2026

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokatnya IWAN Sumartono, S.E., S.H., M.H., Isa Anshari Arif, S.E., Ak., S.H., M.Kn., dan Suhartono, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum PEJUANG Keadilan Dirgantara (LBH PKD) yang beralamat di Jl. Taman Apsari No. 15-17, Lt.2 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 23 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 23 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **A. Hasanudin Bin Mat Bahri (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana pada dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A. Hasanudin Bin Mat Bahri (alm)** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby



- 1) 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna orange dengan logo TMT dengan berat netto + 2,328 gram dan 5 (lima) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna kombinasi biru dan hijau dengan logo transformer dengan berat netto + 1,912 gram.
- 2) 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 2 (dua) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan bentuk hello kitty dengan berat netto + 0,697 gram dan 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna kuning dengan bentuk tengkorak dengan berat netto + 0,368 gram
- 3) 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,252$ gram, $\pm 0,368$ gram, $\pm 0,380$ gram, $\pm 0,186$ gram dan $+ 0,181$ gram.
- 4) 1 (satu) buah amplop warna putih tanpa merk.
- 5) 1 (satu) buah dompet laki-laki warna hitam tanpa merk.
- 6) 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna putih. -
- 7) 1 (satu) buah botol kecil bekas suplemen Imboost.
- 8) 1 (satu) buah pipet kaca.
- 9) 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp 085959979493 dengan nomor imel 1 : 865008069075528 nomor imei 2 : 865008069075536.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 10) 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda type H1B02N42LO/ATBeat tahun 2022 warna biru Nomor Polisi: L-3431-CAE Nomorangka: MH1JM9123NK618724 Nomor mesin : JM91E2617037 beserta kunci kontaknya

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, kembali kepada keluarga, serta menjalani kehidupan yang lebih baik di masa mendatang;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna biru No. Pol. L 3431 CAE beserta kunci kontaknya untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **A. Hasanudin Bin Mat Bahri (alm)** pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026, sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari dalam tahun 2026 di depan pintu masuk Apartemen Gunawangsa Tidar, Jl. Tidar No.350 Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa A. Hasanudin Bin Mat Bahri (alm) membeli Narkotika jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2026 sekira pukul 10.00 wib seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang diketahui terdakwa bernama MAT TOPLES (DPO) di daerah Parseh, Bangkalan, Madura, selanjutnya sabu tersebut dipecah dengan menggunakan 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna putih dan untuk beratnya hanya dengan dikira-kira saja menjadi 20 (dua puluh) plastik klip dengan harga bervariasi, dengan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga paling murah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga harga Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan pada saat itu tersisa 5 (lima) plastik klip sabu dengan harga masing-masing Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2026 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa telah membeli ekstasi dikarenakan ada yang memesan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir di daerah Jl. Kunti Surabaya dengan harga pembelian seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya selanjutnya akan dijual terdakwa dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya, sehingga terdakwa A. Hasanudin Bin Mat Bahri (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbutir dari penjualan ekstasi tersebut.

- Bahwa selain mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba tersebut, terdakwa A. Hasanudin Bin Mat Bahri (Alm) juga menerima upah berupa uang dari penjualan Narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut, yang diterima terdakwa kadang secara tunai / cash atau secara transfer ke rekening bank BCA dengan nomor rek: 2141406967 atas nama A. HASANUDIN, dan terkait kartu ATM rekening BCA terdakwa tersebut telah hilang, namun terdakwa menggunakan mobile Banking yang ada di Handphone milik terdakwa A. Hasanudin Bin Mat Bahri (alm) untuk melakukan transaksi.

- Bahwa pada saat terdakwa A. Hasanudin Bin Mat Bahri (alm) berada di depan pintu masuk Apartemen Gunawangsa Tidar Surabaya untuk menjual narkoba yang dibawanya, datang petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisikan 5 (lima) butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna orange dengan logo TMT dengan berat netto + 2,328 gram dan 5 (lima) butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna kombinasi biru dan hijau dengan logo transformer dengan berat netto + 1,912 gram.
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 2 (dua) butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna hijau dengan bentuk hello kitty dengan berat netto + 0,697 gram dan 1 (satu) butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna kuning dengan bentuk tengkorak dengan berat netto + 0,368 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,252 gram, + 0,368 gram, + 0,380 gram, + 0,186 gram dan + 0,181 gram.
 - 1 (satu) buah amplop warna putih tanpa merk.
 - 1 (satu) buah dompet laki-laki warna hitam tanpa merk.
 - 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah botol kecil bekas suplemen Imboost.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp 085959979493 dengan nomor imei 1 : 865008069075528 nomor imei 2 : 865008069075536.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1B02N42LO/AT Beat tahun 2022 warna biru Nomor Polisi : L-3431-CAE Nomor rangka : MH1JM9123NK618724 Nomor mesin : JM91E2617037 beserta kunci kontaknya.
- Bahwa barang bukti sabu yang dibawa terdakwa tersebut, ditemukan di dalam dompet warna hitam yang dibawa dan disimpan di dalam lipatan sarung yang di pakai terdakwa pada saat itu, dan untuk pil ekstasi petugas menemukannya di dalam saku depan baju yang di pakai sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan warna orange logo TMT sebanyak 5 butir dan 5 butir warna kombinasi biru dan hijau dengan logo Transformer (disembunyikan di dalam amplop warna putih), sedangkan 3 butir pil ekstasi berbentuk hello kitty sebanyak 2 butir dan berbentuk tengkorak 1 butir di temukan di dalam botol kecil bekas suplemen imboost yang disembunyikan pada lipatan sarung bagian depan. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp 085959979493 dengan nomor imei 1 : 865008069075528 nomor imei 2 : 865008069075536 pada saat itu dipegang terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1B02N42LO/AT Beat tahun 2022 warna biru Nomor Polisi : L-3431-CAE Nomor rangka : MH1JM9123NK618724 Nomor mesin : JM91E2617037 beserta kunci kontaknya tersebut pada saat itu sedang dipergunakan terdakwa sebagai alat transportasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan perkara Narkotika No. Lab. 01459/NNF/2026 berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 05 Maret 2026, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 02976/2026/NNF.- s.d. 02980/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

= 02981/2026/NNF.- dan 02982/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar terdapat bahan aktif:

- MDMA(3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

= 02983/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung bahan aktif 2C-B, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

= 02984/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar terdapat bahan aktif :

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **A. Hasanudin Bin Mat Bahri (alm)** pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026, sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari dalam tahun 2026 di depan pintu masuk Apartemen Gunawangsa Tidar, Jl. Tidar No.350 Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026, sekira pukul 20.00 wib di depan pintu masuk Apartemen Gunawangsa Tidar, Jl. Tidar No.350 Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya datang petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisikan 5 (lima) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna orange dengan logo TMT dengan berat netto + 2,328 gram dan 5 (lima) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna kombinasi biru dan hijau dengan logo transformer dengan berat netto + 1,912 gram.
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 2 (dua) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan bentuk hello kitty dengan berat netto + 0,697 gram dan 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna kuning dengan bentuk tengkorak dengan berat netto + 0,368 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,252 gram, + 0,368 gram, + 0,380 gram, + 0,186 gram dan + 0,181 gram.
- 1 (satu) buah amplop warna putih tanpa merk.
- 1 (satu) buah dompet laki-laki warna hitam tanpa merk.
- 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah botol kecil bekas suplemen Imboost.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp 085959979493 dengan nomor imei 1 : 865008069075528 nomor imei 2 : 865008069075536.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1B02N42LO/AT Beat tahun 2022 warna biru Nomor Polisi : L-3431-CAE Nomor

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka : MH1JM9123NK618724 Nomor mesin : JM91E2617037

beserta kunci kontaknya.

- Bahwa terdakwa A. Hasanudin Bin Mat Bahri (alm) membeli Narkotika jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2026 sekira pukul 10.00 wib seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang diketahui terdakwa bernama MAT TOPLES (DPO) di daerah Parseh, Bangkalan, Madura, selanjutnya sabu tersebut dipecah dengan menggunakan 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna putih dan untuk beratnya hanya dengan dikira-kira saja menjadi 20 (dua puluh) plastik klip
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2026 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi yang dibeli di daerah Jl. Kunti Surabaya dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan perkara Narkotika No. Lab. 01459/NNF/2026 berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 05 Maret 2026, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :
 - = 02976/2026/NNF.- s.d. 02980/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - = 02981/2026/NNF.- dan 02982/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar terdapat bahan aktif:
 - MDMA(3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - = 02983/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung bahan aktif 2C-B, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby



Indonesia Nomor 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

= 02984/2026/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar terdapat bahan aktif :

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Advokat Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRI AGUNG SATRIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2026, sekira jam 20.00 wib, bertempat di depan pintu masuk Apartemen Gunawangsa Tidar Jl. Tidar No. 350 Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis pil ekstasi dan sabu, pada ditangkap sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol L-3431-CAE.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisikan 5 (lima) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna orange dengan logo TMT dengan berat netto + 2,328 gram dan 5 (lima) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna kombinasi biru dan hijau dengan logo transformer dengan berat netto + 1,912 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisikan 2 (dua) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan bentuk hello kitty dengan berat netto + 0,697 gram dan 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna kuning dengan bentuk tengkorak dengan berat netto + 0,368 gram .
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,252 gram, + 0,368 gram, + 0,380 gram, + 0,186 gram dan + 0,181 gram.
- 1 (satu) buah amplop warna putih tanpa merk.
- 1 (satu) buah dompet laki-laki warna hitam tanpa merk.
- 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah botol kecil bekas suplemen Imboost.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp 085959979493 dengan nomor imei 1 : 865008069075528 nomor imei 2 : 865008069075536.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1B02N42LO/AT Beat tahun 2022 warna biru Nomor Polisi : L-3431- CAE Nomor rangka : MH1JM9123NK618724 Nomor mesin : JM91E2617037 beserta kunci kontaknya.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, 26 Januari 2026, sekira pukul 11.00 wib, saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap Narkotika jenis sabu dan pil extacy di sekitar Apartemen Gunawangsa Tidar Jl. Tidar No.350 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli pil ekstasi di Jl. Kunti Surabaya, sedangkan Narkotika jenis sabu membeli dari Sdr. MAT TOPLES di daerah Parseh, Bangkalan
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. MANDA sedangkan untuk 5 (lima) plastik Klip berisikan narkotika jenis sabu akan dipergunakan sendiri dan apabila ada yang memesan atau membeli akan dijual kepada pemesan atau pembelinya dengan harga per paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby



2. Saksi **BAGUS DWI YUNIARTO,S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2026, sekira jam 20.00 wib, bertempat di depan pintu masuk Apartemen Gunawangsa Tidar Jl. Tidar No. 350 Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis pil ekstasi dan sabu, pada ditangkap sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol L-3431-CAE.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisikan 5 (lima) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna orange dengan logo TMT dengan berat netto + 2,328 gram dan 5 (lima) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna kombinasi biru dan hijau dengan logo transformer dengan berat netto + 1,912 gram.
 - 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisikan 2 (dua) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan bentuk hello kitty dengan berat netto + 0,697 gram dan 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna kuning dengan bentuk tengkorak dengan berat netto + 0,368 gram .
 - 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,252 gram, + 0,368 gram, + 0,380 gram, + 0,186 gram dan + 0,181 gram.
 - 1 (satu) buah amplop warna putih tanpa merk.
 - 1 (satu) buah dompet laki-laki warna hitam tanpa merk.
 - 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah botol kecil bekas suplemen Imboost.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp 085959979493 dengan nomor imei 1 : 865008069075528 nomor imei 2 : 865008069075536.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1B02N42LO/AT Beat tahun 2022 warna biru Nomor Polisi : L-3431- CAE Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka : MH1JM9123NK618724 Nomor mesin : JM91E2617037

beserta kunci kontaknya.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, 26 Januari 2026, sekira pukul 11.00 wib, saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap Narkotika jenis sabu dan pil extacy di sekitar Apartemen Gunawangsa Tidar Jl. Tidar No.350 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli pil ekstasi di Jl. Kunti Surabaya, sedangkan Narkotika jenis sabu membeli dari Sdr. MAT TOPLES di daerah Parseh, Bangkalan
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. MANDA sedangkan untuk 5 (lima) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu akan dipergunakan sendiri dan apabila ada yang memesan atau membeli akan dijual kepada pemesan atau pembelinya dengan harga per paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2026, sekira jam 20.00 wib, bertempat di depan pintu masuk Apartemen Gunawangsa Tidar Surabaya, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNN karena membawa dan menguasai paket berisikan Narkotika jenis sabu dan ekstasi, kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisikan 5 (lima) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna orange dengan logo TMT dengan berat netto + 2,328 gram dan 5 (lima) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna kombinasi biru dan hijau dengan logo transformer dengan berat netto + 1,912 gram.
 - 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisikan 2 (dua) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan bentuk hello kitty dengan berat netto + 0,697 gram dan 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna kuning dengan bentuk tengkorak dengan berat netto + 0,368 gram .
 - 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby



sabu dengan berat netto + 0,252 gram, + 0,368 gram, + 0,380 gram, + 0,186 gram dan + 0,181 gram.

- 1 (satu) buah amplop warna putih tanpa merk.
 - 1 (satu) buah dompet laki-laki warna hitam tanpa merk.
 - 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah botol kecil bekas suplemen Imboost.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp 085959979493 dengan nomor imei 1 : 865008069075528 nomor imei 2 : 865008069075536.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1B02N42LO/AT Beat tahun 2022 warna biru Nomor Polisi : L-3431- CAE Nomor rangka : MH1JM9123NK618724 Nomor mesin : JM91E2617037 beserta kunci kontaknya.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa akan mengirim ekstasi dan sabu kepada pemesan atau pembelinya yang bernama Sdri. MANDA di depan pintu masuk parkir Apartemen Gunawangsa Tidar Surabaya, sebanyak 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) butir ekstasi warna orange dengan logo TMT dan 5 (lima) butir ekstasi warna kombinasi biru dan hijau dengan logo transformer serta 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa untuk 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 2 (dua) butir ekstasi warna hijau dengan bentuk hello kitty dan 1 (satu) butir ekstasi warna kuning dengan bentuk tengkorak tersebut adalah milik sdr. MANDA yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan untuk 5 (lima) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu akan Terdakwa gunakan sendiri dan apabila ada yang memesan atau membeli akan Terdakwa jual kepada pemesan atau pembelinya dengan harga perpaket sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika ekstasi dengan cara membeli di daerah Jl. Kunti Surabaya dengan harga pembelian sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya, dan saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan untuk narkotika jenis sabu Terdakwa juga mendapatkan dengan cara membeli kepada seorang yang bernama MAT TOPLES di daerah Parseh, Bangkalan, Madura dengan harga Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, saat itu Terdakwa membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.500.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika ekstasi pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2026, sekira jam 14.00 wib, dikarenakan ada pemesanan sebanyak 10 (sepuluh) butir di daerah Jl. Kunti Surabaya dengan harga pembelian seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya selanjutnya Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbutirnya.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2026, sekira jam 10.00 wib, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MAT TOPLES di daerah Parseh, Bangkalan, Madura, selanjutnya narkotika sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) plastik klip dengan harga bermacam-macam diantaranya dengan harga paling murah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga harga Rp. 850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat ditangkap ditangan Terdakwa tinggal 5 (lima) plastik klip Narkotika jenis sabu masing-masing dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memecah narkotika sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna putih dan untuk beratnya hanya Terdakwa kira-kira saja.
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu dan ekstasi kurang lebih selama 1 (satu) tahunan yang lalu, selain mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika dan ekstasi, Terdakwa juga bisa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli dan selanjutnya menjual Narkotika sabu dan ekstasi tersebut, lakukan seorang diri / tidak punya anak buah.
- Bahwa biasanya Terdakwa menerima upah uang dari penjualan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut secara tunai / cash atau secara transfer ke rekening bank BCA dengan nomor rek : 2141406967 atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada Sdr. MAT TOPLES sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian :
 - Pada tanggal 26 September 2025, sebanyak 2 gram dengan harga Rp.750.000,- / gram.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Januari 2026, sebanyak 4 gram dengan harga Rp.750.000,- / gram.
- Pada tanggal 7 Januari 2026, sebanyak 2 gram dengan harga Rp.750.000,- / gram.
- Terakhir sebelum tertangkap saat ini, sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 750.000, / gram

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2026, sekira jam 12.30 wib, Terdakwa menerima pesan chat whatsapp dari sdri. MANDA yang memesan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir ekstasi jenis logo TMT / gambar songoku dan 5 (lima) butir ekstasi jenis logo transformer, selanjutnya Terdakwa bilang kepada sdri. MANDA untuk menunggu dan akan Terdakwa tanyakan dulu kepada penjualnya.

- Bahwa kemudian sekira jam 14.00 wib, Terdakwak pergi ke daerah Jl. Kunti Surabaya untuk membeli sesuai pesanan, namun karena kondisi cuaca hujan sehingga Terdakwa mengantar pesanan pada sekira jam 20.00 wib, dan pada saat Terdakwa berada di depan pintu masuk Apartemen Gunawangsa Tidar Surabaya untuk mengantarkan pesanan narkoba tiba-tiba datang beberapa petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan adanya barang bukti narkoba berupa ekstasi dan shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna orange dengan logo TMT dengan berat netto + 2,328 gram dan 5 (ima) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna kombinasi biru dan hijau dengan logo transformer dengan berat netto + 1,912 gram.
2. 1 (satu) plastik Klip didalamnya berisikan 2 (dua) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan bentuk hello kitty dengan berat netto + 0,697 gram dan 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi wama kuning dengan bentuk tengkorak dengan berat netto + 0,368 gram.
3. 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,252 gram, + 0,368 gram, + 0,380 gram, + 0,186 gram dan + 0,181 gram.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah amplop warna putih tanpa merk.
5. 1 (satu) buah dompet laki-laki warna hitam tanpa merk.
6. 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna putih.
7. 1 (satu) buah botol kecil bekas suplemen Imboost.
8. 1 (satu) buah pipet kaca.
9. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp 085959979493 dengan nomor imei 1 : 865008069075528 nomor imei 2 : 865008069075536.
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1BO2N42LOJAT Beat tahun 2022 warna biru Nomor Polisi : L-3431- CAE Nomor rangka : MH1JM9123NK618724 Nomor mesin : JM91E2617037 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2026, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari MAT TOPLES (DPO) di daerah Parseh, Bangkalan, Madura;
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut dipecah dengan menggunakan 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna putih menjadi 20 (dua puluh) plastik klip dengan harga bervariasi, paling murah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu tersisa 5 (lima) plastik klip sabu dengan harga masing-masing Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2026, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa telah membeli ekstasi dikarenakan ada yang memesan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir di daerah Jl. Kunti Surabaya dengan harga pembelian seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbutir dari penjualan ekstasi tersebut.
- Bahwa selain mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika tersebut, berupa uang penjualan Narkotika jenis sabu dan ekstasi, yang diterima terdakwa secara tunai / cash atau secara transfer ke rekening bank

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan nomor rek: 2141406967 atas nama Terdakwa, dengan menggunakan mobile Banking yang ada di Handphone milik terdakwa untuk melakukan transaksi.

- Bahwa pada saat terdakwa berada di depan pintu masuk Apartemen Gunawangsa Tidar Surabaya untuk menjual narkoba yang dibawahnya, datang petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisikan 5 (lima) butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna orange dengan logo TMT dengan berat netto + 2,328 gram dan 5 (lima) butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna kombinasi biru dan hijau dengan logo transformer dengan berat netto + 1,912 gram.
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 2 (dua) butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna hijau dengan bentuk hello kitty dengan berat netto + 0,697 gram dan 1 (satu) butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna kuning dengan bentuk tengkorak dengan berat netto + 0,368 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,252 gram, + 0,368 gram, + 0,380 gram, + 0,186 gram dan + 0,181 gram.
- 1 (satu) buah amplop warna putih tanpa merk.
- 1 (satu) buah dompet laki-laki warna hitam tanpa merk.
- 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah botol kecil bekas suplemen Imboost.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp 085959979493 dengan nomor imei 1 : 865008069075528 nomor imei 2 : 865008069075536.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1B02N42LO/AT Beat tahun 2022 warna biru Nomor Polisi : L-3431-CAE Nomor rangka : MH1JM9123NK618724 Nomor mesin : JM91E2617037 beserta kunci kontaknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan perkara Narkoba No. Lab. 01459/NNF/2026 berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 05 Maret

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2026, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :

= 02976/2026/NNF.- s.d. 02980/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

= 02981/2026/NNF.- dan 02982/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar terdapat bahan aktif:

- MDMA(3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

= 02983/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung bahan aktif 2C-B, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

= 02984/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar terdapat bahan aktif:

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 618 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana** berbunyi “ *Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Terdakwa*” dan berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana** yang berbunyi “*Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana*”. Bahwa **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana untuk ancaman pidananya telah disesuaikan melalui Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana** dengan menghapuskan ancaman pidana minimum khusus sehingga lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada prinsipnya adalah sama dengan kata barang siapa yaitu siapa atau siapa-siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai



pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana maka rumusan setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada **Terdakwa A. Hasanudin Bin Mat Bahri (alm)** yang diajukan sebagai terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang akan dibuktikan perbuatannya dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong orang yang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Menjual* adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain dan kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan membeli, sedangkan yang dimaksud *Penyerahan* adalah serangkaian tindakan untuk menyerahkan sesuatu barang/benda kepada orang lain, dan pengertian *Menjadi perantara dalam jual-beli* dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenisnya sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan perkara Narkotika No. Lab. 01459/NNF/2026 berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 05 Maret 2026, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :

1. 02976/2026/NNF.- s.d. 02980/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 02981/2026/NNF.- dan 02982/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar terdapat bahan aktif: MDMA(3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
3. 02983/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung bahan aktif 2C-B, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. 02984/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar terdapat bahan aktif: MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2026, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari MAT TOPLES (DPO) di daerah Parseh, Bangkalan, Madura; Selanjutnya sabu tersebut dipecah dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby



menggunakan 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna putih menjadi 20 (dua puluh) plastik klip dengan harga bervariasi, paling murah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu tersisa 5 (lima) plastik klip sabu dengan harga masing-masing Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2026, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa telah membeli ekstasi dikarenakan ada yang memesan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir di daerah Jl. Kunti Surabaya dengan harga pembelian seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya; Bahwa ekstasi tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbutir dari penjualan ekstasi tersebut. Selain mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba tersebut, berupa uang penjualan Narkoba jenis sabu dan ekstasi, yang diterima terdakwa secara tunai / cash atau secara transfer ke rekening bank BCA dengan nomor rek: 2141406967 atas nama Terdakwa, dengan menggunakan mobile Banking yang ada di Handphone milik terdakwa untuk melakukan transaksi. Bahwa pada saat terdakwa berada di depan pintu masuk Apartemen Gunawangsa Tidar Surabaya sekira pukul 20.00 WIB, untuk menjual narkoba yang dibawanya, datang petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisikan 5 (lima) butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna orange dengan logo TMT dengan berat netto + 2,328 gram dan 5 (lima) butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna kombinasi biru dan hijau dengan logo transformer dengan berat netto + 1,912 gram.
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 2 (dua) butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna hijau dengan bentuk hello kitty dengan berat netto + 0,697 gram dan 1 (satu) butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna kuning dengan bentuk tengkorak dengan berat netto + 0,368 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,252 gram, + 0,368 gram, + 0,380 gram, + 0,186 gram dan + 0,181 gram.
- 1 (satu) buah amplop warna putih tanpa merk.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet laki-laki warna hitam tanpa merk.
- 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah botol kecil bekas suplemen Imboost.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp 085959979493 dengan nomor imei 1 : 865008069075528 nomor imei 2 : 865008069075536.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1B02N42LO/AT Beat tahun 2022 warna biru Nomor Polisi : L-3431-CAE Nomor rangka : MH1JM9123NK618724 Nomor mesin : JM91E2617037 beserta kunci kontaknya.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya 5 (lima) gram telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dimana terhadap barang bukti yang diperoleh dari kejahatan atau dipakai untuk melakukan kejahatan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan yang mempunyai nilai ekonomis dirampas untuk negara, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. Hasanudin Bin Mat Bahri (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 5 (lima) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna orange dengan logo TMT dengan berat netto + 2,328 gram dan 5 (lima) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna kombinasi biru dan hijau dengan logo transformer dengan berat netto + 1,912 gram.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan 2 (dua) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan bentuk hello kitty dengan berat netto + 0,697 gram dan 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi wana kuning dengan bentuk tengkorak dengan berat netto + 0,368 gram

3) 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,252 gram, $\pm$ 0,368 gram, $\pm$ 0,380 gram, $\pm$ 0,186 gram dan + 0,181 gram.

4) 1 (satu) buah amplop warna putih tanpa merk.

5) 1 (satu) buah dompet laki-laki warna hitam tanpa merk.

6) 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastik warna putih. -

7) 1 (satu) buah botol kecil bekas suplemen Imboost.

8) 1 (satu) buah pipet kaca.

9) 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp 085959979493 dengan nomor imel 1 : 865008069075528 nomor imei 2 : 865008069075536.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

10) 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda type H1B02N42LO/ATBeat tahun 2022 warna biru Nomor Polisi: L-3431-CAE Nomorangka: MH1JM9123NK618724 Nomor mesin : JM91E2617037 beserta kunci kontaknya

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 07 September 2026, oleh kami, Teguh Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., dan Muhammad Sukamto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Reihan Novandana Syanur Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Advokatnya.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.